

DERECHO AL DESARROLLO

El derecho al desarrollo consiste en promover y proteger la capacidad de cada persona para participar en el desarrollo, contribuir a él y disfrutar de él, incluidos los aspectos económicos, sociales, culturales o políticos

SUJETOS

Activo

Generales

Todo ser humano.
(C1, C2, C1.2.)

Toda persona.
(A23, A28, G1.2.,
G21, G32)

Específicos

Familia.
(A25, B10)

Trabajadores.
(B10)

Población.
(B10, C1)

Pasivos

Generales

Estados parte. (C2,
E6, E9, E11, F12,
G26)

DERECHOS HUMANOS ASOCIADOS

Derecho al trabajo.
(A23)

Derecho de educación.
(F12)

Derecho a la
seguridad social.
(F16)

Derecho a que se
establezca un orden
social.
(A28)

Derecho al desarrollo es
un Derecho Humano
inalienable. (C21)

Derecho al uso y goce
de sus bienes.
(G21)

Derecho de decidir sus
propias prioridades.
(H7)

CONTENIDO

Tiene derecho a un nivel
de vida adecuado.
(A25)

El derecho de los pueblos a
la libre determinación
(B10, C1)

La libre elección de su trabajo,
a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el
desempleo.
(A23)

Derecho a los seguros en caso
de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez y otros
casos de pérdida de sus
medios de subsistencia.
(A25)

Derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la
medida en que éste afecte a sus
vidas, creencias, instituciones y
bienestar espiritual y a las tierras
que ocupan.
(H7)

LÍMITES

La ley puede
subordinar tal uso y
goce del interés social.
(G21)

Están limitados por los
derechos de los demás, por la
seguridad de todos y por las
justas exigencias del bien
común, en una sociedad
democrática.
(G32)

Excepto mediante el pago de
indemnización justa, por razones
de utilidad pública o de interés
social y en los casos y según las
formas establecidas por la ley.
(G21)

Están limitados por los
derechos de los demás por la
seguridad de todos y por las
justas exigencias del bienestar
en general y del
desenvolvimiento democrático.
(F28)

OBLIGACIONES DEL ESTADOS

Eliminación de la
pobreza.
(B10)

Eliminación del hambre y
la mal nutrición
(B10)

Medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de
este derecho.
(C2)

Aprovechar los recursos
que puedan proporcionar la
comunidad y el estado.
(F12)

Altos niveles de salud y la prestación
de servicios de protección sanitaria
para toda la población.
(B10)

Formular políticas de desarrollo
nacional adecuadas y mejorar
constantemente el bienestar de la
población
(C2)

Eliminación del analfabetismo y la
garantía del derecho al acceso universal
a la cultura, a la enseñanza obligatoria
gratuita.
(B10)

FUENTES

A. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

B. DECLARACIÓN SOBRE EL PROGRESO Y EL DESARROLLO EN LO SOCIAL (1969)

C. DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO

D. LA PROCLAMACIÓN DE TEHERAN (1968)

E. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

F. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE.

G. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

H. CONVENIO NUMERO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES

DERECHO HUMANO AL DESARROLLO

A. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS:

ARTÍCULO 23.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo."

ARTÍCULO 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."

ARTÍCULO 28.

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos."

B. DECLARACIÓN SOBRE EL PROGRESO Y EL DESARROLLO EN LO SOCIAL (1969)

ARTÍCULO 10.-

A) La garantía del derecho al trabajo en todas las categorías y el derecho de todos a establecer sindicatos y asociaciones de trabajadores y a negociar en forma colectiva; el fomento del pleno empleo productivo, la eliminación del desempleo y el subempleo, el establecimiento de condiciones de trabajo justas y favorables para todos, inclusive el mejoramiento de la salud y de las condiciones de seguridad en el trabajo; la garantía de una remuneración justa por los servicios prestados sin discriminación alguna, así como el establecimiento de un salario mínimo suficiente para asegurar condiciones de vida decorosas; la protección del consumidor;

B) La eliminación del hambre y la mal nutrición y la garantía del derecho a una nutrición adecuada;

C) La eliminación de la pobreza; la elevación continua de los niveles de vida y la distribución justa y equitativa del ingreso;

D) El logro de los más altos niveles de salud y la prestación de servicios de protección sanitaria

para toda la población de ser posible en forma gratuita;

E) La eliminación del analfabetismo y la garantía del derecho al acceso universal a la cultura, a la enseñanza obligatoria gratuita al nivel primario y a la enseñanza gratuita a todos los niveles; la elevación del nivel general de la educación a lo largo de la vida;

F) La provisión a todos, y en particular a las personas de ingresos reducidos y a las familias numerosas, de vivienda y servicios comunales satisfactorios.

C. DECLARACIÓN SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO

ARTÍCULO 1.-

1. El derecho al desarrollo es un Derecho Humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

2. El Derecho Humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de Derechos Humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

ARTÍCULO 2.-

1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.

2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus Derechos Humanos y libertades fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo.

3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste.

D. LA PROCLAMACIÓN DE TEHERAN (1968)

ARTÍCULO 12.-

La creciente disparidad entre los países económicamente desarrollados y los países en desarrollo impide la realización de los Derechos Humanos en la Comunidad Internacional. Dado que el Decenio para el Desarrollo no ha alcanzado sus modestos objetivos, resulta aún más necesario que cada país, en particular los países desarrollados, procuren por todos los medios eliminar esa disparidad;

ARTÍCULO 13.-

Como los Derechos Humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible. La consecución de un progreso duradero en la aplicación de los Derechos Humanos depende de unas buenas y eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico y social.

E. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

ARTÍCULO 2.

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medios garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos."

ARTÍCULO 6.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana."

ARTÍCULO 9.

Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social."

ARTÍCULO 11.

1. Los Estados Parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento."

F. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

ARTÍCULO 12...

....Asimismo tiene derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el estado."

ARTÍCULO 16.

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia."

ARTÍCULO 28.

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar en general y del desenvolvimiento democrático."

G. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

ARTÍCULO 1.2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano.."

ARTÍCULO 21.

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce del interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley."

ARTÍCULO 26.

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados."

ARTÍCULO 32.

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática."

H. CONVENIO NUMERO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES

ARTÍCULO 7.

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,

instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente."